

NESTOR RODRIGUEZ CABRERA y
NORMA AZUCENA RODRIGUEZ CABRERA
VS
GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA
JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN.
EXP. 496/2025

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO

NESTOR RODRIGUEZ CHAVEZ, apoderado legal de GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA, acreditándolo con el poder notarial que se encuentra registrado en el acta 32,615, Volumen 595, Folio 12 Frente, del protocolo del Licenciado ARMANDO ARMENDARIZ RUIZ, Notario Público número 26 del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, que acompañamos en original al presente juicio, autorizando como mi abogado al Licenciado en derecho MEINARDO CANDIDO TECPA JIMENEZ, quien cuenta con la cédula profesional número 4557013, comparecemos respetuosamente ante Usted para exponer lo siguiente:

Vengo a allanarme de forma total a la demanda planteada por la actora en el presente juicio, aceptándola en todas sus partes y por ende a las prestaciones, confesando todos los hechos constitutivos de su demanda y reconociendo como aplicables los fundamentos de derecho en el que fundamenta sus pretensiones.

En consecuencia, doy respuesta a los hechos de la demanda como a continuación refiero:

HECHOS

I.- Es cierto que desde el día 31 de diciembre de 2013, es decir, desde hace más de 11 años, los actores han estado poseyendo personalmente, en concepto de propietarios y en forma pública, pacífica, continua y de buena fe, el lote de terreno lote 15, manzana 946, en calle Isla de Madagascar, fraccionamiento Jardines de Morelos, sección Islas, Ecatepec, Estado de México.

El lote en cuestión tiene una superficie de 140 metros cuadrados, así como las siguientes medidas y colindancias:

AL NOROESTE:	17.50 METROS CON LOTE 16
AL SURESTE:	17.50 METROS CON LOTE 14
AL NORESTE:	8 METROS CON LOTE 22
AL SUROESTE:	8 METROS CON CALLE ISLA DE MADAGASCAR

II.- Es cierto que el lote de terreno se encuentra inscrito en INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO de este lugar a favor de GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA, persona que me otorgó poder

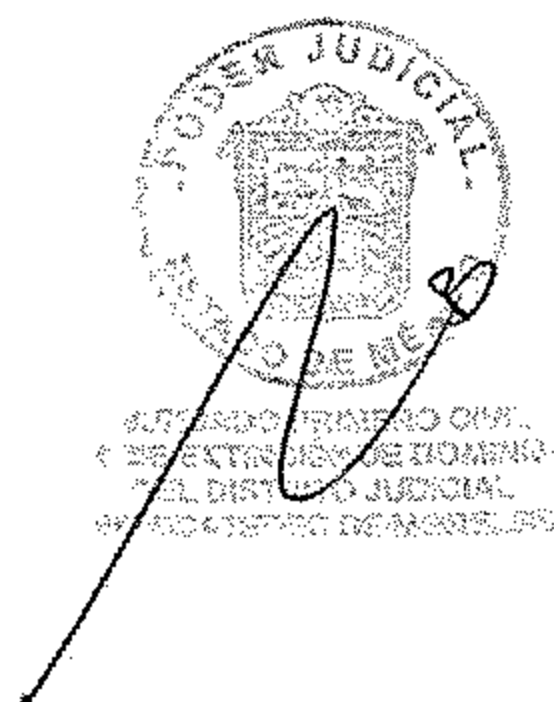


GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
CONSEJO DE LA JUDICATURA



JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS

FECHA Y HORA DE IMPRESION	07/03/2025 12:48:13
TIPO DE DOCUMENTO	PROMOCION
JUZGADO	JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS
CUADERNO	PRINCIPAL
NO. EXPEDIENTE	496/2025
NO. PROMOCION	10249/2025
MATERIA	CIVIL
INSTANCIA	PRIMERA INSTANCIA
PROMOVENTES	- NESTOR RODRIGUEZ CHAVEZ
FOJAS	3
SÍNTESIS	ALLANAMIENTO
NOTAS Y DOCUMENTOS	UN PRIMER TESTIMONIO QUE CONTIENE EL PODER GENERAL IRREVOCABLE BAJO EL ACTA NUMERO 32,615
FECHA DE RECEPCION	07/03/2025 12:47:36



notarial para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio para realizar cualquier acto a nombre de aquella, lo anterior consta en el poder notarial que acompaño al presente escrito.

Es cierto que los actores han ejercido la posesión sobre el bien inmueble desde hace 11 años y que he ejercido el suscrito desde hace más de treinta años, es sobre la totalidad de Lote de terreno en cuestión, no existen otras personas que tengan derecho a dicho predio.

IV.- Es cierto que el 31 de diciembre de 2013, aproximadamente a las 23 horas, mientras nos encontrábamos en la cena de año nuevo diversos miembros de la familia, así como vecinos y conocidos como lo son REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA y ANTONIA VARELA MAGOS, estando en el comedor del inmueble materia del presente juicio y citado anteriormente, el suscrito y mi esposa GORGONIA CABRERA PEREZ decidimos, sin coacción alguna otorgamos a los actores cesión de derechos gratuita y no onerosa respecto del lote de terreno lote 15, manzana 946, en calle Isla de Madagascar, fraccionamiento Jardines de Morelos, sección Islas, Ecatepec, Estado de México.

Al respecto ellos se comprometieron a permitirnos estar ocupando la misma hasta nuestro fallecimiento.

V.- Es cierto que los actores han hecho edificaciones y realizado reparaciones y mejoras al mismo; y han hecho pago, con dinero de su propio peculio, de toda clase de contribuciones y gastos relativos a él, como el impuesto predial, el consumo de agua, el suministro de energía eléctrica, el servicio telefónico, etc.

VI.- Es cierto que la posesión de los actores es conocida de todos, sin disimulos y sin actitudes que den lugar a confusiones sobre el hecho de que son poseedores y dominadores del inmueble, es indudable que también la han ejercido de forma pública.

Inclusive, el suscrito y mi esposa nos hemos desentendido totalmente de dicho predio, lo que se explica precisamente porque desde hace 11 años son ellos quienes se ocupan de dicho inmueble.

VII.- Así mismo, su posesión la adquirieron pacíficamente, sin empleo de violencia, en los términos ya expresados antes.

VIII.- Por otro lado, la posesión también se ha ejercido de forma continua desde hace más de 11 años, ya que jamás ha sido interrumpida por ningún medio.

IX.- Por último, su posesión también ha sido de buena fe, pues entraron y continuaron disfrutando de la misma en virtud de un título suficiente que les da derecho para ello, como lo es la cesión de derechos multicitada. Por lo demás, la buena fe se presume siempre.

Por lo expuesto,

A USTED C. JUEZ, pido que sirva:

PRIMERO.-Tenerme por allanado a la demanda incoada por los actores.

SEGUNDO.- Dictar la sentencia de usucapión que corresponda.



NESTOR RODRIGUEZ CHAVEZ
APODERADO LEGAL DE
GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA

Lic. Luis Armando Armendáriz Ruiz

Notario Público No. 26

PRIMER:

TESTIMONIO:

QUE CONTIENE, EL PODER GENERAL IRREVOCABLE, QUE OTORGA LA SRA. GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA, EN FAVOR DEL SR. NESTOR RODRIGUEZ-CHAVEZ.-----

VOL. - - 5 9 5 . - -

NUM. - 3 2, 6 1 5. - -

FECHA. ABRIL/08/'99.



Lic. Luis Armando Armendariz Ruiz
NOTARIO PUBLICO Nº 26
ECATEPEC DE MORELOS, EDO. DE MEXICO

NO. ECO. 99/868.

ACTA NUMERO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE.

VOLUMEN NUMERO QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO.

FOLIO NUMERO DOCE FRENTE.

En Ecatepec de Morelos, Estado de México, a los ocho días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, Yo, Licenciado LUIS ARMANDO ARMENDARIZ RUIZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO VEINTISEIS del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, hago constar: EL PODER GENERAL IRREVOCABLE, que otorga la señora GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA, en favor del señor NESTOR RODRIGUEZ CHAVEZ, para que lo ejercite de conformidad con las siguientes, declaraciones y cláusulas:---

DECLARACIONES.

UNICA.- Declara la señora GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA, que está casada con el señor ROSENDO HERNANDEZ GONZALEZ bajo el régimen de Separación de Bienes, como lo acredita con el acta de su matrimonio que en este acto exhibe, documento del cual agrego copia al legajo respectivo del apéndice, bajo su número y con la letra "A", y en copia al testimonio que de esta se expida, y que el inmueble objeto de este instrumento es de su exclusiva propiedad.

CLÁUSULAS.

PRIMERA.- Le otorga poder para actos de dominio, de acuerdo con el tercer párrafo del artículo dos mil cuatrocientos ocho del Código Civil vigente en el Estado de México, y sus correlativos de todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y para el Distrito Federal, con todas las facultades de dueño, entre las que de una manera enunciativa pero no limitativa, se mencionan las de celebrar toda clase de contratos y realizar cualesquiera otros, aún cuando impliquen disposición o gravámen de bienes

COTEJADO

crédito, mismos que podrá endosar o cobrar en nombre y representación de la poderdante.-----

SEGUNDA.- Le otorga poder para actos de administración de acuerdo con el segundo párrafo del artículo dos mil cuatrocientos ocho del Código Civil vigente en el Estado de México y sus correlativos y aplicables de todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, facultándole para la celebración de contratos, ya sea de arrendamiento, comodato, obras, construcciones, prestación de servicios, de trabajo individual o colectivo o de cualquier otra índole que demande el ejercicio de las más amplias facultades administrativas, recibir y hacer pagos, específicamente aquellos que se deriven de la venta del bien objeto del poder que se le otorga, otorgar recibos, finiquitos y firmar todos los documentos e instrumentos en que se hagan constar todos y cada uno de los actos que ejecute, con la cláusula, plazos, precios y demás condiciones que estime conveniente.-----

TERCERA.- Le otorga poder para pleitos y cobranzas, de acuerdo con el primer párrafo del artículo dos mil cuatrocientos ocho del Código Civil vigente en el Estado de México y sus correlativos de todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, y el Distrito Federal, con todas las facultades generales, incluyendo aquéllos poderes que requieran cláusula especial de acuerdo con los últimos párrafos del artículo dos mil cuatrocientos ocho del citado Código Civil y sus correlativos de todos y cada uno de los Códigos de los Estados de la República Mexicana entre las que de una manera enunciativa, pero no limitativa se citan las siguientes: ejercitar toda clase de derechos y acciones ante cualquier autoridad de la



Lic. Luis Armando Amendáriz Ruiz
NOTARIO PUBLICO Nº 26
ECATEPEC DE MORELOS, EDO. DE MEXICO

administrativas, penales o bien del trabajo, sean éstas locales o federales; conteste demandas, oponga excepciones, reconvencciones, se someta a cualquier jurisdicción, articule y absuelva posiciones, recuse magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas que en derecho sean recusables, desistirse de lo principal, de sus intereses, de cualquier recurso e inclusive del juicio de amparo, el que podrá promover cuantas veces lo estime conveniente; rinda toda clase de pruebas; reconozca firmas y documentos objetar éstos y redarguirlos de falsos, en su caso transigir y comprometer en árbitros, asistir a juntas, diligencias de cualquier indole, hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para su mandante la adjudicación de toda clase de bienes y por cualquier título, hacer subrogación de derechos; formular acusaciones, denuncias y querellas de carácter penal y constituirse en parte en causas criminales o como coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales podrán ejercitar las más amplias facultades que el caso requiera.-----

CUARTA.- El apoderado también podrá otorgar y Suscribir Títulos y Operaciones de Crédito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

QUINTA.- El presente poder se limita para que se haga uso de el, solamente respecto al lote de terreno marcado con el número QUINCE, de la manzana NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS, de la Sección IV "ISLAS" del Fraccionamiento denominado "JARDINES DE MORELOS", ubicado en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y Casa Habitación en él construida.-----

SEXTA.- El presente poder tiene carácter de irrevocable, pues

COTEJADO

legislaciones de las demás Entidades Federales en las que llegaren a ejercer las facultades derivadas de este mandato.

SEPTIMA.- La parte mandante otorga facultades para sustituir total o parcialmente este poder en forma exclusiva a la parte mandataria, quien podrá reservarse su ejercicio.-----

OCTAVA.- Los gastos y honorarios que cause este poder son por cuenta de la parte mandataria.-----

-----G E N E R A L E S.-----

Por sus generales, la compareciente dijo ser: De nacionalidad mexicana, hija de padres mexicanos, originaria del Estado de Hidalgo, donde nació el día diecinueve de marzo de mil novecientos cuarenta y uno, Casada, Dedicada al Hogar, con domicilio en el inmueble objeto de este poder.-----

-----C E R T I F I C A C I O N.-----

Yo, el Notario, CERTIFICO: I.- Que por no ser de mi conocimiento personal, la compareciente se identifica con la documentación oficial que le fue requerida, cuya copia fotostática para constancia, firma ante mí para ser agregada al apéndice de este instrumento bajo su número y con la letra "B"; II.- Que en mi concepto, es legalmente capaz sin que circunstancia en contrario me conste; III.- Que le leí y expliqué en derecho este poder y ella conforme con su tenor lo ratifica y firma ante mí, el día mismo del mes y año de su otorgamiento.- Doy Fe.-----

GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA.- RUBRICA.- ANTE MI.- LICENCIADO
LUIS ARMANDO ARMENDARIZ RUIZ.- RUBRICA.- EL SELLO DE
AUTORIZAR.-----

-----A U T O R I Z A C I O N.-----

Autorizo definitivamente esta acta en virtud de no causar ningún impuesto.- Doy Fe.- Licenciado Luis Armando Armendariz Ruiz.- Rúbrica.- El Sello de Autorizar.-----



Lic. Luis Armando Armendáriz Ruiz

NOTARIO PUBLICO Nº 26
ECATEPEC DE MORELOS, EDO. DE MEXICO

que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.-----

= = = En los poderes generales para ADMINISTRAR BIENES, bastara expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.-----

= = = En los poderes generales, para EJERCER ACTOS DE DOMINIO, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.-----

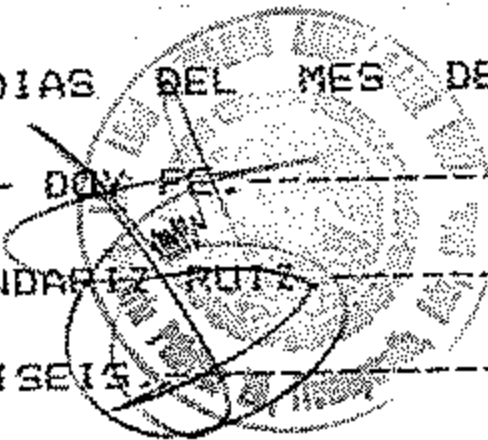
= = = Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignaran, las limitaciones o los poderes serán especiales.

= = = Los Notario insertaran este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".-----

- SACOSE DEL PROTOCOLO A MI CARGO EL PRESENTE PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN EL ORDEN DE SU EXPEDICION.- VA EN TRES FOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y CORREGIDAS.- SE EXPIDE PARA EL SEÑOR NESTOR RODRIGUEZ CHAVEZ, A TITULO DE "APODERADO".- A LOS OCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- DON FE.

LICENCIADO LUIS ARMANDO ARMENDÁRIZ RUIZ

NOTARIO PUBLICO NUMERO VEINTISEIS



COTEJADO



DEPARTAMENTO
DEL
DISTRITO FEDERAL

REGISTRO CIVIL

ACTA DE MATRIMONIO

fg. No. 1623

EL	CLAVE UNICA DE REG. DE POBLACION
----	----------------------------------

ELLA	CLAVE UNICA DE REG. DE POBLACION
------	----------------------------------

ENTIDAD	DELEGACION	JUZGADO	ACTA	AÑO	CLASE	FECHA DE REGISTRO		
09	06	07	00024	1988	MA	DIA	MES	AÑO
						11	01	88

CONTRAYENTES	E	NOMBRE DEL CONTRAYENTE	ROSENDO HERNANDEZ GONZALEZ
	L	LUGAR DE NACIMIENTO	ORIZABA, VERACRUZ
	L	NACIONALIDAD	MEXICANA
	L	OCUPACION	OBRAERO
	L	DOMICILIO	JUAN ESCUTIA 128-11, CONDESA, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
	L	EDAD	36 AÑOS
CONTRAYENTES	E	NOMBRE DE LA CONTRAYENTE	GLORIA ESCAMILLA ESCAMILLA
	L	LUGAR DE NACIMIENTO	TEXCALTEPEC, HIDALGO
	L	NACIONALIDAD	MEXICANA
	L	OCUPACION	AMA DE CASA
	L	DOMICILIO	JUAN ESCUTIA 128-11, CONDESA, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
	L	EDAD	46 AÑOS

ESTE MATRIMONIO ESTA SUJETO AL REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES

PADRES	E	NOMBRE DEL PADRE	ROSENDO HERNANDEZ HERNANDEZ
	L	OCUPACION	OBRAERO
	E	NOMBRE DE LA MADRE	ELENA GONZALEZ CORTES
	L	OCUPACION	AMA DE CASA
	L	DOMICILIO(S)	JUSTO SIERRA 16, FRANCISCO FERRER GUARDIA, VERACRUZ
	L	EDAD	
PADRES	E	NOMBRE DEL PADRE	AGUSTIN ESCAMILLA MENDOZA
	L	OCUPACION	FINADO
	E	NOMBRE DE LA MADRE	NATALIA ESCAMILLA HERNANDEZ
	L	OCUPACION	FINADA
	L	DOMICILIO(S)	
	L	EDAD	

TESTIGOS	NOMBRE	MARIA LUISA RAMIREZ	EDAD	29 AÑOS
	OCUPACION	AMA DE CASA	PARENTESCO	NINGUNO
	ESTADO CIVIL	SOLTERA		
	DOMICILIO	SOR JUANA INES DE LA CRUZ 17 D.F.		
	NOMBRE	BEATRIZ BARAJAS REYES	EDAD	30 AÑOS
	OCUPACION	EMPLEADA	PARENTESCO	NINGUNO
ESTADO CIVIL	SOLTERA			
DOMICILIO	SAN AGUSTIN, MEXICO			
TESTIGOS	NOMBRE	EFREN JESUS NOLASCO RODRIGUEZ	EDAD	38 AÑOS
	OCUPACION	BARNIZADOR	PARENTESCO	NINGUNO
	ESTADO CIVIL	SOLTERO		
	DOMICILIO	SOR JUANA INES DE LA CRUZ 17 D.F.		
	NOMBRE	MARIA ELENA DUARTE CHAVEZ	EDAD	24 AÑOS
	OCUPACION	EMPLEADA	PARENTESCO	NINGUNO
ESTADO CIVIL	SOLTERA			
DOMICILIO	SAN AGUSTIN, MEXICO D.F.			

IMPRESION DIGITAL	EL		
	ELLA		

Luiso Ramirez Nolasco

Beatriz R. B.

Satisfechos los requisitos legales, no existiendo impedimento o habiendo sido dispensado y expresada la voluntad de los comparecientes, los declaré unidos en matrimonio en nombre de la Ley y de la Sociedad. Se dio por terminado el acto y firman la presente, para constancia, los que en ella intervinieron y saben hacerlo y los que no, imprimen su huella digital. Se cierra el acta que se autoriza. Doy fe.

"N"

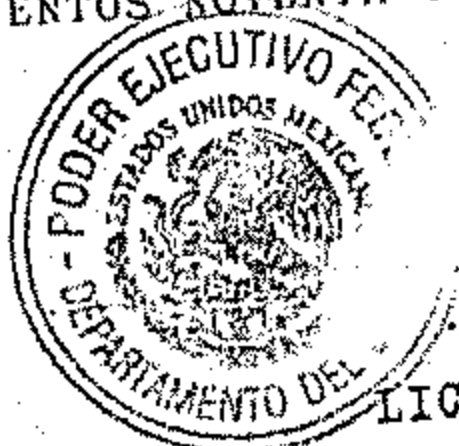
Nº 942870

DIC-udcar-98

RC-5



EN NOMBRE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y COMO
JUEZ DEL REGISTRO CIVIL EN ESTA CAPITAL, CERTIFICO;
QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE -
GOBIERNO
DEL EXPIDO EL DIA 8 DE ABRIL DE MIL
DISTRITO FEDERAL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.



EL JUEZ 7º DEL REGISTRO CIVIL

LIC. CARMEN OTALORA GARCIA VILLALOBOS.

JUZGADO 7º
DEL REGISTRO CIVIL
MEXICO, D.F.